

ODBĚRATEL: EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. U Rustonky 714/1 186 00 Praha 8 Účet: 19-2461890287/0100 Banka: Komerční banka a.s. Pardubice DIČ: CZ699003219 IČ: 64573877 Vystavil: Štýbnar Martin Tel.: 739549880, 585083465 Mail: Martin.Stybnar@excaliburarmy.eu	DODAVATEL: AKENG engineering solutions s.r.o. Průmyslová 2570/19 785 01 Šternberk CZ DIČ: CZ10712844 IČ: 10712844 Tel.: Mail: kopp@akeng.cz
KORESPONDENČNÍ ADRESA: EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. Olomoucká 1841/175 785 01 Šternberk Mail: fakturace@excaliburarmy.eu	Datum vydání: 14.01.2026 Datum dodání: 27.02.2026 Způsob dopravy: Doprava dohodou
Číslo zakázky: 258199 Číslo nabídky dod.:	Způsob platby: Převodní příkaz splatnost 30 dní Měna: CZK
DODACÍ ADRESA: EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. Olomoucká 1841/175 785 01 Šternberk CZ	INTERNÍ ČÍSLO SKLADU: 813111

Fakturu za vaše dodávky je nutné doručit elektronicky na e-mail: fakturace@excaliburarmy.eu. Na fakturu prosím uveďte číslo objednávky. Faktury doručené mimo výše uvedená kontaktní místa nebo bez vyplnění čísla objednávky nebudou z naší strany akceptovány.

Dodavatel potvrzením objednávky stvrzuje, že byl seznámen s Obchodními podmínkami pro dodavatele „OP_D“, které jsou nedílnou součástí této objednávky a zavazuje se je dodržovat. Obchodní podmínky dodavatele či třetích osob se nepoužijí, pokud nebyly výslovně písemně potvrzeny odběratelem.

Dodavatel potvrzením objednávky stvrzuje, že byl seznámen s compliance programem (Etický kodex, Interní protikorupční program, Kodex chování pro obchodní partnery) odběratele (aktuální znění uvedeno na webových stránkách odběratele) a zavazuje se jej dodržovat.

Dodavatel je povinen uvést na fakturu nebo dodací list zemi původu každé z dodávaných položek.

Poř	Název (+rozměr) / Označení	Číslo EA	Množství MJ	Cena/MJ	Celkem bez DPH
1	PIN 130 KOV501-353-0130 CoC, certifikát 3.1 ČSN EN 10204, rozměrový protokol -	67056866	4,00 KS	260,00	1 040,00
2	TUBE 039 KOV503-385-0039 CoC, certifikát 3.1 ČSN EN 10204, rozměrový protokol -	67056968	2,00 KS	1 350,00	2 700,00
3	PIN 046 KOV503-385-0046 CoC, certifikát 3.1 ČSN EN 10204, rozměrový protokol -	67056969	2,00 KS	1 380,00	2 760,00
4	PIN 049 KOV503-385-0049 CoC, certifikát 3.1 ČSN EN 10204, rozměrový protokol -	67056970	2,00 KS	1 150,00	2 300,00
5	EYE 089 KOV503-385-0089 CoC, certifikát 3.1 ČSN EN 10204, rozměrový protokol -	67056975	2,00 KS	1 920,00	3 840,00

6	PIN 55 KOV530-353-0055 CoC, certifikát 3.1 ČSN EN 10204, rozměrový protokol -	67056981	6,00 KS	280,00	1 680,00
7	PIN 60 KOV530-353-0060 CoC, certifikát 3.1 ČSN EN 10204, rozměrový protokol -	67057523	7,00 KS	260,00	1 820,00

Celkem CZK	16 140,00
Celkem s DPH CZK	19 529,40

Poznámka k objednávce:

Potvrzení dodavatelem:

Datum dodání:

Potvrdil:

**EXCALIBUR
ARMY**EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.
U Rustavky 714/1, CZ-186 00 Praha 8
IČ 619731177 / DIČ CZ699003219
W www.excaliburarmy.com

36

Vystavil:

Štýbnar Martin

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO DODAVATELE

(dále jen také „OP_D“)

společnosti **EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.**, se sídlem U Rustonky 714/1, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 64573877, zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 41695 (dále jen „Odběratel“ nebo „EXA“). Korespondenční adresa EXA je Olomoucká 1841/175, 785 01 Šternberk, Česká republika (dále jen „Centrála“).

1) ÚVOD

- 1.1 Tyto OP_D jsou nedílnou součástí všech smluv, kde je Odběratel příjemce plnění a druhá smluvní strana poskytovatel plnění v pozici prodávajícího/zhotovitele (dále jen „Dodavatel“). Smlouvou podle těchto OP_D se rozumí jakýkoli typ smlouvy, který má povahu obchodního dodavatelsko-odběratelského vztahu, tj. zejména, nikoli však výlučně: kupní smlouva, smlouva o dílo, smlouva o poskytování služeb, různé smlouvy o převodu vlastnictví atd. (dále jen „Smlouva“). Odběratel a Dodavatel jsou v těchto OP_D dále společně označováni jako „Smluvní strany“ nebo v jednotném čísle jako „Smluvní strana“.
- 1.2 Výslovná ujednání Smluvních stran ve Smlouvě odchýlná od OP_D mají přednost před ustanoveními těchto OP_D. Obchodní podmínky Dodavatele platí pouze v případě výslovného písemného potvrzení Odběratele.

2) UZAVŘENÍ SMLOUVY

- 2.1 Tam, kde se v těchto obchodních podmínkách hovoří o Smlouvě, se rozumí i dílčí smlouva uzavřená v souladu s rámcovou smlouvou, popř. Dodavatelem potvrzená objednávkou, resp. plnění uskutečněné Dodavatelem bez dalšího na základě objednávky Odběratele.
- 2.2 Smlouvou se Dodavatel zavazuje dodat Odběrateli materiál, zboží, dílo, majetková či nemajetková práva či jakoukoli službu (dále jen „Předmět plnění“) a převést na něho vlastnické právo k Předmětu plnění a EXA se zavazuje zaplatit Dodavateli dohodnutou cenu.
- 2.3 Objednávka Odběratele je návrhem smlouvy (oferta) a samotná Smlouva je uzavřena momentem potvrzení objednávky (akceptace). Potvrzením objednávky se rozumí také jakékoli vyjádření souhlasu s objednávkou (např. e-mail formou), popř. samotné plnění Dodavatele na základě obdržené objednávky. Potvrzením objednávky Dodavatel potvrzuje, že se **seznámil s těmito OP_D, že s nimi souhlasí a je srozuměn s jejich aplikací** na Smlouvu.
- 2.4 Obsahuje-li potvrzení objednávky jakékoli dodatky, omezení, obchodní podmínky Dodavatele či jiné změny odchýlné od objednávky Odběratele, jsou tato odchýlná ustanovení účinná pouze v případě jejich výslovné akceptace ze strany Odběratele.

3) CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1 Cena je sjednána jako maximální a nepřekročitelná, zahrnující veškeré náklady Dodavatele spojené s plněním Smlouvy.
- 3.2 Cena se rozumí v dodací paritě **DAP**, Centrála dle INCOTERMS 2020.
- 3.3 Ceny jsou uvedeny bez DPH. DPH se připočítává podle platných právních předpisů.
- 3.4 Odběratel se zavazuje uhradit cenu na základě daňového dokladu (faktury) Dodavatele. Fakturu se všemi zákonnými náležitostmi a dohodnutými přílohami, včetně uvedení čísla Smlouvy, doručí Dodavatel na Centrálu nebo zašle elektronicky na: faktura@excaliburarmy.eu. Faktura je splatná ve lhůtě **60 dnů** od převzetí plnění.
- 3.5 Cena se platí bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře. Pokud je Dodavatel registrován jako plátec DPH v České republice a uvedený účet není zveřejněn správcem daně (dle § 98 zákona č. 235/2004 Sb.), provede Odběratel úhradu na bankovní účet až po jeho zveřejnění správcem daně.

4) DODACÍ PODMÍNKY

- 4.1 Veškeré dodací podmínky se řídí mezinárodními pravidly pro výklad dodacích doložek (INCOTERMS 2020, Mezinárodní obchodní komora v Paříži).
- 4.2 Dodací doložkou pro Smlouvy se rozumí dodací parita **DAP**, Centrála dle INCOTERMS 2020.
- 4.3 O připravenosti dodání Předmětu plnění je Dodavatel povinen informovat EXA nejméně 3 (tři) pracovní dny předem. Předmět plnění musí být zabalen a přepravován tak, aby nedošlo k jeho poškození mechanickými, atmosférickými ani jinými vlivy.

- 4.4 Dodavatel je povinen ke každé dodávce přiložit dodací list, který obsahuje vždy alespoň číslo nebo označení objednávky Odběratele. S Předmětem plnění dodá dále Dodavatel osvědčení o jakosti zboží, osvědčení o původu zboží, protokol s uvedením výsledků sjednaných zkoušek, dokumentaci k Předmětu plnění (návod na obsluhu, instrukce atd.).
- 4.5 Dodavatel je povinen označit dodávaný materiál nebo výrobek číslem EXA (CPO) nebo číslem výkresu tak, aby bylo možné podle údajů v dodacím listu jednotlivé položky identifikovat za účelem kontroly počtu nebo parametrů kvality. Způsob označení musí být Dodavatelem vhodně zvolen tak, aby neměl vliv na funkci nebo použití Předmětu plnění. Pokud nebudou jednotlivé položky řádně označeny, může být celá dodávka označená jako neshodná a nemusí být převzata.
- 4.6 Dodavatel se zavazuje při plnění Smlouvy dodržovat pokyny a podmínky pro pohyb v místě dodání Předmětu plnění. V případě, že Předmět plnění je realizován v provozovně Odběratele, zavazuje se Dodavatel dodržovat „Základní podmínky pro zhotovitele v areálu společnosti“.

5) POŽADAVKY NA KVALITU, ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE

- 5.1 Dodavatel dodá Předmět plnění v množství, jakosti a provedení určeném těmito OP_D a Smlouvou, v kvalitě odpovídající účelu Smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám, předloženým certifikátům, osvědčením a předané dokumentaci (technické, výrobní, projektové apod.).
- 5.2 Dodavatel poskytuje záruku za jakost v délce trvání **24 měsíců** ode dne převzetí Předmětu plnění Odběratelem. Vadu Předmětu plnění (tj. vadu krytou zárukou) lze vytknout kdykoliv v záruční době.
- 5.3 Při zjištění vady oznámí Odběratel vadu bez zbytečného odkladu. Dodavatel se písemně vyjádří k odpovědnosti za vady do 10 pracovních dnů po obdržení oznámení o reklamaci. Pokud tak neučiní, má se za to, že svou odpovědnost za vady v záruce uznal v plném rozsahu.
- 5.4 Reklamacе včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do **30 dnů** ode dne uznání reklamacе. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad lze v odůvodněných případech po dohodě s Odběratelem před jejím uplynutím přiměřeně prodloužit.
- 5.5 Odběratel má právo během trvání Smlouvy provést kontrolu kvality plnění (zákaznický audit) v provozovně Dodavatele či jeho subdodavatelů. Kontrolu může požadovat a provádět rovněž zákazník Odběratele. V takovém případě bude Odběratel informovat Dodavatele o kontrole v přiměřeném předstihu, nejméně pět dní předem. Náklady na provedení zákaznického auditu si hradí Odběratel sám.
- 5.6 Dodavatel bere na vědomí, že Předmět plnění může být dále Odběratelem zabudován do vyššího celku, tedy případná způsobená škoda (ať již přímá či nepřímá) může být úměrná (a odvozena) hodnotě tohoto vyššího celku.
- 5.7 Dodavatel bere na vědomí, že na Předmět plnění může být uplatňováno státní ověřování jakosti (tzv. „SOJ“) a může být předmětem katalogizace. V případě, že Odběratel požádal o SOJ, Dodavatel souhlasí s provedením státní ověřování jakosti podle zákona č. 309/2000 Sb. a umožní provést odborný dozor nad jakostí a konečnou kontrolu.

6) ÚROK Z PRODLENÍ, SMLUVNÍ POKUTY, NÁHRADA ŠKODY

- 6.1 V případě prodlení s některým termínem dodání Předmětu plnění je Dodavatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové částky za nedodané plnění za každý den prodlení, maximálně však 20 % ceny Předmětu plnění, který nebyl včas dodán.
- 6.2 V případě prodlení Odběratele se zaplacením ceny je Odběratel v takovém případě povinen zaplatit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z včas neuhrazené částky za každý den prodlení, maximálně však 20 % z neuhrazené částky.

- 6.3 V případě prodlení Dodavatele s odstraněním vady dle čl. 5.4. OP_D, má Odběratel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadného Předmětu plnění, u kterého nebyla včas odstraněna vada, za každý započatý den prodlení.
- 6.4 Tento článek neosvobozuje Smluvní strany od plnění povinností podle uzavřené Smlouvy. Ujednání o smluvní pokutě a úroku z prodlení nemají vliv na případnou povinnost k náhradě škody, která je samostatným nárokem a hraď se v plné výši.
- ## 7) DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
- 7.1 Dodavatel je povinen informovat Odběratele bez zbytečného odkladu o všech okolnostech, které by mohly být na překážku řádného plnění Smlouvy a navrhnout řešení vedoucí k jejich odstranění.
- 7.2 Dodavatel odpovídá za to, že Předmět plnění není zatížen žádnými právy třetích osob, které by jakkoliv omezovaly či znemožňovaly jeho nabytí Odběratelem a jeho užití.
- 7.3 V případě, že je Předmět plnění podléhá ochraně práv duševního vlastnictví, poskytuje Dodavatel Odběrateli (a jeho zákazníkům) neomezenou, územně neomezenou, nevýhradní, bezúplatnou, a neodvolatelnou licenci k užití Předmětu plnění.
- 7.4 Pokud je Předmět plnění vyráběn podle technické dokumentace Odběratele, kterou Dodavatel za tímto účelem poskytl, nebo mu jinak umožnil se s ní seznámit, není Dodavatel oprávněn, bez souhlasu Odběratele, podle této technické dokumentace vyrábět a dodávat výrobky žádné třetí osobě.
- 7.5 Dodavatel bere na vědomí, že nakládání s Předmětem plnění může podléhat regulaci vojenského materiálu, bezpečnostního materiálu, zbraní, střeliva, munice, zboží dvojího užití a dalších předpisů. Dodavatel se zavazuje, že splňuje a bude splňovat požadavky, které jsou na něj kladeny zákonem či mezinárodními předpisy v souvislosti s nakládáním a obchodem s tímto zbožím, a bude dodržovat exportní a importní pravidla stanovená zúčastněnými státy.
- 7.6 Dodavatel se zavazuje sdělit a předat Odběrateli veškeré nezbytné informace o původu Předmětu plnění a případně o veškerých omezeních a/nebo požadavcích plynoucích ze zákona třetí země či mezinárodních předpisů či stanovených státními autoritami, které mají nebo by mohly mít důsledky pro plnění dle Smlouvy (zejména anti-reexportní doložky, požadavky na specifický způsob přepravy a skladování zboží, nakládání s ním apod.).
- 7.7 Všechny informace rázu technického a obchodního, které získal Dodavatel v rámci jednání s Odběratelem či v rámci plnění Smlouvy, včetně informací týkajících se třetích osob (partnerů Smluvních stran), nejsou-li běžně veřejně dostupné, se považují za **důvěrné informace**. Dodavatel a Odběratel jsou povinni zachovávat mlčenlivost o obchodním tajemství Smluvních stran a o důvěrných informacích. Tyto informace nesmí bez předchozího písemného souhlasu příslušné smluvní strany zpřístupnit třetím osobám. Povinnost zachování mlčenlivosti rovněž zahrnuje zákaz používání důvěrných informací pro jiné než smluvní účely a přetrvává i po ukončení Smlouvy. Dodavatel bere na vědomí, že charakter poskytnutých informací může vyžadovat uzavření samostatné dohody o mlčenlivosti („NDA“) a v takovém případě se zavazuje tuto dohodu s Odběratelem uzavřít.
- 7.8 Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit Smlouvu jako celek bez souhlasu druhé Smluvní strany na třetí osobu.
- ## 8) VYŠŠÍ MOC
- 8.1 Žádná ze Smluvních stran neodpovídá druhé Smluvní straně za prodlení s plněním některého nebo všech svých závazků, pokud je zpoždění způsobeno okolnostmi, které tato Smluvní strana nemůže ovlivnit, například požár, bouře, povodeň, zemětřesení, výbuch, nehoda, válka, teroristické činy, sabotáže, epidemie, karanténní omezení, embarga, rozhodnutí vlády, správního nebo obdobného orgánu a podobně (dále jen „**Vyšší moc**“). Strana, která se odvolává na Vyšší moc, bez zbytečného odkladu (nejpozději však do jednoho týdne od vzniku této okolnosti) písemně oznámí druhé Straně výskyt Vyšší moci.
- 8.2 V případě okolností Vyšší moci se termín plnění prodlužuje o dobu trvání Vyšší moci. Bude-li událost Vyšší moci trvat déle než tři měsíce, je druhá Smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- ## 9) UKONČENÍ SMLOUVY
- 9.1 Smlouva může být ukončena jednostranným odstoupením v případě jejího podstatného porušení druhou Smluvní stranou. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení této Smlouvy se považuje zejména:
- a) prodlení s dodáním Předmětu plnění či prodlení s úhradou ceny za Předmět plnění (i dílčí plnění) po dobu více jak 30 dnů, a toto porušení nebylo napraveno ani v dodatečně přiměřené lhůtě poskytnuté k tomu druhou Smluvní stranou v písemné výzvě k nápravě;
 - b) nedodržení kvalitativních podmínek Předmětu plnění a nezjednání nápravy ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě;
 - c) neodstranění vad v termínu stanoveném v čl. 5.4. OP_D či v přiměřeném termínu, který pro jejich odstranění Odběratel dodatečně stanovil;
 - d) dosažení limitu smluvní pokuty/úroku z prodlení uvedeného v čl. 6.1 a 6.2 OP_D;
 - e) v případě Smlouvy s mezinárodním prvkem neudělení nebo nemožnost získání licencí nebo jakéhokoli jiného povolení státních orgánů potřebného k vývozu/dovozu Předmětu plnění.
- 9.2 Odběratel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud dojde k úpadku druhé Smluvní strany, tedy k situaci, kdy vůči Dodavateli probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo bylo přijato usnesení o likvidaci Dodavatele.
- 9.3 Smluvní strana je oprávněna od Smlouvy odstoupit i v případě, pokud tuto skutečnost neoznámila bez zbytečného odkladu poté, co se o podstatném porušení Smlouvy dozvěděla.
- ## 10) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
- 10.1 Veškeré právní vztahy mezi Smluvními stranami vzniklé v souvislosti se Smlouvou i těmito OP_D se řídí **právem České republiky**, především zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 10.2 V případě, že Dodavatel je osobou, která nemá sídlo v České republice, budou veškeré spory, které mezi Smluvními stranami z uzavřených Smluv a těchto OP_D vzniknou a nebudou vyřešeny vzájemným jednáním do třiceti dnů poté, co spor vznikl, rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.
- 10.3 Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze dodatky v písemné formě.
- 10.4 V případě neplatnosti, neúčinnosti nebo nevynutitelnosti některých ustanovení těchto OP_D se k takovému ustanovení nepřihlíží. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost některého ustanovení nemá vliv na platnost, účinnost a vynutitelnost ostatních ustanovení obchodních podmínek.
- 10.5 Tyto OP_D jsou platné a účinné ode dne **01.11.2024** a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré Smlouvy uzavřené po tomto datu. Odběratel si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek, přičemž jejich změnu je EXA povinna písemně oznámit Dodavateli. Dodavatel je oprávněn změnu OP_D písemně odmítnout, a to do sedmi dnů od doručení oznámení, jinak se má za to, že se změnou souhlasí.
- 10.6 Dodavatel se zavazuje dodržovat v rozsahu, v jakém se jej týká, compliance pravidla Odběratele – etický kodex, kodex chování ve vztahu k externím osobám, protikorupční program (publikované na web stránkách <https://www.excaliburarmy.cz/cs/spolecnost/pravidla-podnikani>).